

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 518/2545 บริษัท อีสเทอร์นทรานส์มูฟวิ่ง จำกัด โจทก์
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 373

สัญญาจ้างขนย้ายเครื่องใช้สำนักงานที่กำหนดว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของพนักงานถือว่าเป็นความตกลงยกเว้นความรับผิดชอบของโจทก์ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ความตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นมิให้โจทก์ต้องรับผิดชอบเพื่อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนดังกล่าวจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 373 โจทก์ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายต้องป้อนถ่ายข้อมูลใหม่แม้ผู้ป้อนถ่ายข้อมูลที่ถูกกลบเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขนย้ายจะเป็นพนักงานประจำของจำเลย แต่การกระทำดังกล่าวเนื่องจากผลการกระทำของโจทก์ที่ทำให้จำเลยเสียหายเป็นแรงงานของพนักงานนั้นไป จำเลยจึงเรียกให้โจทก์ชำระค่าเสียหายส่วนนี้ตามสัญญาจ้างขนย้ายเครื่องใช้สำนักงานระหว่างโจทก์จำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับจ้างจำเลยทั้งสี่ขนย้ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ 1 จากที่ตั้งสำนักงานแห่งเดิมเขตปทุมวันไปที่

สำนักงานแห่งใหม่เขตประเวศ กรุงเทพมหานครและโจทก์ยังเป็นผู้รับประกันภัย
สิ่งของที่ขนย้ายไว้กับจำเลยทั้งสี่ ค่าสินจ้างค่าเบี้ยประกันภัย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นเงิน 195,810 บาท โจทก์ทำงานที่รับจ้างเสร็จและส่งมอบงานให้จำเลยทั้งสี่แล้ว
จำเลยทั้งสี่วางมัดจำไว้ขณะทำสัญญาจ้างจำนวน 48,150 บาท จำเลยทั้งสี่คงค้าง
ชำระเป็นเงิน 147,660 บาท โจทก์ให้ทนายความมีหนังสือทวงถาม จำเลยทั้งสี่ชำระ
เงินให้โจทก์เป็นเงิน 77,660 บาท ยังคงค้างชำระอีก 70,000 บาทขอให้บังคับจำเลย
ทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 71,852.08 บาท อัตราร้อยละ 7.5ต่อปี ของต้นเงิน 70,000
บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้
บรรจุในกล่องที่มีวัสดุกันกระแทก ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสีย
หาย ข้อมูลภายในหน่วยเก็บข้อมูลสำรองหรือฮาร์ดดิสก์ถูกลบ โจทก์จึงต้องรับผิดชอบ
ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และค่าป้อนถ่ายข้อมูลที่ถูกลบลงในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
หรือฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นเงิน 134,900 บาท นอกจากนี้
โจทก์มิได้แจ้งนามบริษัทผู้รับประกันภัยและส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้จำเลยทั้ง
สี่ จำเลยทั้งสี่จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน
16,050 บาท แก่โจทก์ จำเลยทั้งสี่รับว่าค้างชำระค่าจ้างตามฟ้องจำนวน 70,000 บาท
จริง แต่เมื่อหักค่าเบี้ยประกันภัยและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จำเลยทั้งสี่ไม่ต้องรับผิดชอบ
จำเลยทั้งสี่คงค้างชำระค่าจ้าง 53,950 บาทและเมื่อหักกลบลบกันกับค่าจ้างบุคคล
ภายนอกซ่อมแซมและป้อนถ่ายข้อมูลที่โจทก์ต้องรับผิดชอบแล้ว โจทก์ยังมีหนี้ต้องชำระ
ให้แก่จำเลยทั้งสี่อีก 80,950 บาท ขอให้ยกฟ้อง และขอให้บังคับโจทก์ชำระเงิน
จำนวน 80,950 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยทั้งสี่

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้วัสดุกันกระแทกพิเศษตามที่ระบุในสัญญา ขณะส่งมอบงานไม่ปรากฏความชำรุดเสียหายให้เห็นประจักษ์ จำเลยที่ 1 รับมอบงานโดยมิได้อัดเอื้อนหรือโต้แย้ง โจทก์ไม่ได้ร่วมตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเลยทั้งสี่ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าความชำรุดเกิดขึ้นระหว่างขนย้าย แม้มีความชำรุดของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ สัญญาจ้างก็ระบุยกเว้นความรับผิดชอบให้โจทก์จำเลยที่ 1 ตกลงให้โจทก์รับประกันภัยสิ่งของที่ขนย้ายแล้ว จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันภัยไม่คุ้มครองถึงอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงิน 15,047.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 1 กับให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมตามฟ้องแย้งแก่จำเลยที่ 1 โดยกำหนดค่าทนายความ 6,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทนายทนายที่จำเลยที่ 1 ชนะคดี ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมตามฟ้องและค่าฤชาธรรมเนียมตามฟ้องแย้งระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 2,000 บาท แทนจำเลยที่ 1

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุผลควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังยุติโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ในสำนักงานรวมทั้งเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข.11 และ จ.3 จากสำนักงานแห่งเดิม ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 และชั้นลอยของอาคารไปยังสำนักงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 และชั้น 4 ของอาคาร อาคารทั้งสองแห่งไม่มีลิฟต์และสายพานส่งของ การขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทก์วางบนรถเข็นสองล้อมีกระดาดรองกันกระแทก และลากรถเข็นลงบันไดจากสำนักงานแห่งเดิมบรรทุกรถยนต์บรรทุกกลับไปสำนักงานแห่งใหม่ และใช้รถเข็นดังกล่าวลากเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นบันไดไปยังสำนักงานแห่งใหม่ หลังจากขนย้ายแล้ว จำเลยที่ 1 ตรวจสอบพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดใช้การไม่ได้ ต้องซ่อมและป้อนถ่ายข้อมูลใหม่

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ 1 เสียหายเนื่องจากการขนย้ายของโจทก์หรือไม่... ฟังได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ 1 เสียหาย เนื่องจากการขนย้ายของโจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการที่สองว่า โจทก์ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อจำเลยที่ 1 ตามฟ้องแย้งหรือไม่ สัญญาจ้างเอกสารหมายเลข.11 ข้อ 3 และ 4 กำหนดว่าในการขนย้ายต้องบรรจุเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวัสดุกันกระแทกพิเศษ และขนย้ายด้วยความระมัดระวังตามความเหมาะสมของลักษณะงาน แต่ในการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทก์ใช้รถเข็นสองล้อโดยไม่ใช้กระดาดรองกันกระแทกพิเศษและลากรถเข็นนั้นลงและขึ้นบันไดจากสำนักงานแห่งเดิมไปสำนักงานแห่งใหม่ ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเช่นโจทก์จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ โจทก์อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่โจทก์ไม่กระทำความเสียหายนี้เกิดขึ้น เป็นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ ที่โจทก์ว่าอาคารสำนักงานแห่งเดิมและสำนักงานแห่งใหม่ของจำเลยที่ 1 ไม่มีลิฟต์และสายพานส่งของ วิธีการขนย้ายของโจทก์เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ซึ่งหากเป็นอย่างที่โจทก์กล่าวอ้างจริง จำเลยที่ 1 คงไม่

สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปติดตั้งครั้งแรก โดยไม่ปรากฏว่ามีปัญหาเครื่องขัดข้องเกิดขึ้นข้ออ้างของโจทก์ไม่น่ารับฟัง ดังนั้นที่โจทก์อ้างว่าสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.11 หน้าที่สองย่อหน้าที่หนึ่ง กำหนดว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของพนักงานและความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ถือว่าเป็นความตกลงยกเว้นความรับผิดชอบของโจทก์ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ ความตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นมิให้โจทก์ต้องรับผิดชอบเพื่อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนดังกล่าว จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 373 โจทก์ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการสุดท้ายว่า โจทก์ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 เพียงใด จำเลยที่ 1 มีนายจงรักเบิกความเป็นพยานว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างบริษัทเนทไอร์แลนด์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ย้ายมา เมื่อติดตั้งเสร็จปรากฏว่าตัวประมวลผลหรือสมองกลใช้การไม่ได้ จำเลยที่ 1 จึงจ้างบริษัทเนทไอร์แลนด์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ทำการซ่อม ตั้งแต่วันที่ 2 จนถึงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 จึงเสร็จ จำเลยที่ 1 ได้จ่ายสินจ้างให้บริษัทเนทไอร์แลนด์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด แล้วตามใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข ล.3 และ ล.4 เห็นว่า โจทก์ขนย้ายเสร็จเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2540 บริษัทเนทไอร์แลนด์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ติดตั้งและเริ่มซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดในคืนวันเดียวกัน จำเลยที่ 1 จ่ายสินจ้างให้บริษัทเนทไอร์แลนด์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ครั้งเดียวตามเอกสารหมายเลข ล.3 และ ล.4 ซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุว่า "ค่าบริการการติดตั้งคอมพิวเตอร์ (เสียจากการขนย้าย)" เชื่อว่าจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารหมายเลข ล.3 และ ล.4 จำนวน 74,900 บาท เป็นที่ค่าติดตั้งและค่าซ่อมรวมอยู่ด้วยกัน ดังนั้นค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้เป็นเงิน 74,900 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าสูงเกินไป ส่วนค่าเสียหายเป็นค่าป้อนถ่ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ศาลอุทธรณ์กำหนดให้

จำนวน 12,000 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องถ่ายข้อมูลจะเป็นพนักงานประจำของจำเลยที่ 1 แต่การที่พนักงานของจำเลยที่ 1 ต้องไปกระทำการดังกล่าวเนื่องจากผลการกระทำของโจทก์ ทำให้จำเลยที่ 1 เสียหายเป็นแรงงานของพนักงานนั้นไป จำเลยที่ 1 จึงเรียกให้โจทก์ชำระค่าเสียหายส่วนนี้ได้ ซึ่งค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดมานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าขนย้ายจำนวน 70,000 บาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนค่าเสียหายของจำเลยที่ 1 ที่โจทก์ต้องชดใช้แก่จำเลยที่ 1 ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นจำนวนเงินพอกันจึงเห็นควรให้เป็นพับกันไป ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องและฟ้องแย้ง

(ชาดา กษิตินนท์-ศิริชัย สวัสดิมงคล-หัตถ์ ไกรทองสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>